國際公法主題整理：條約法

> 整理範圍：108-114年司律一試國際公法考題
> 涵蓋主題：條約法公約、條約締結法、條約批准、條約保留、條約在國內法之地位、情事變更
> 題數：9 題

壹、條約法公約

一、條約法基本規則（110年第1題）

有關條約法，下列敘述何者錯誤？

(A) 依條約法公約，條約必須以書面作成
(B) 條約可採用不同名稱，條約之效力不受名稱之影響
(C) 有效的條約對締約國具拘束力，締約國應善意履行之
(D) 條約之前言僅具宣示意義，與條約之適用與解釋無關

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	維也納條約法公約§2規定，本公約適用之條約須以**書面**作成。
(B)	☑ 正確	條約不論稱為條約、公約、協定、議定書等，效力**不受名稱影響**。
(C)	☑ 正確	**條約必須遵守原則**（Pacta sunt servanda），有效條約對締約國具拘束力，應**善意履行**（公約§26）。
		條約之**前言**並非僅具宣示意義。依維也納條約法公約§31，條

(D)	❌ 錯誤（本題答案）	約之解釋應參照**上下文**，前言屬於上下文之一部分，與條約之**適用與解釋有關**。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 條約法基本原則：
>
> - **書面**：條約法公約適用對象為書面條約
> - **名稱無影響**：不因稱謂不同而影響效力
> - **Pacta sunt servanda**：善意履行
> - **前言**：屬條約上下文，可作為解釋依據

二、情事變更與領土劃界條約（110年第2題）

甲國與乙國以克拉河中線為界，簽訂劃界條約。50年後克拉河河道因曲流現象導致甲國領土面積變小，乙國領土面積擴大。甲國以原劃界條件發生重大改變為由主張終止前述劃界條約。甲國主張是否有理由？

(A) 有理由，因為條約發生不可預期之情事變更
(B) 有理由，基於對領土主權受侵害之自衛權行使
(C) 無理由，因為領土劃界條約不得主張情事變更
(D) 無理由，因為條約之終止須經締約雙方同意

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤	河道自然變遷雖為情事變更，但**領土劃界條約**不適用情事變更原則。
(B)	❌ 錯誤	自然因素造成之領土變化不構成武力攻擊，不得援引**自衛權**。
		維也納條約法公約§62第2項明文排除**領土劃界條約**適用情事

(C)	☑ 正確（本題答案）	變更原則（Rebus sic stantibus），以維護國際邊界之穩定性。
(D)	✗ 錯誤	條約之終止不以雙方同意為唯一方式，但此非本案之核心問題。

[!NOTE]
重點整理
情事變更原則（Rebus sic stantibus）：

- 維也納條約法公約§62
- **排除適用**：領土劃界條約
- 目的：維護國際邊界之穩定性
- 違反條約義務本身亦不得主張情事變更

三、條約之締結程序（108年第4題，原第59題）

依維也納條約法公約，關於條約之締結，下列敘述何者錯誤？

(A) 一國承受條約拘束之同意得以簽署之方式表示之
(B) 任一人員如出具適當之全權證書，視為得代表一國表示該國承受條約拘束之同意
(C) 條約約文之確定，須經所有談判國之國會同意
(D) 國家派駐國際組織之代表，為議定在該組織內議定之條約，得毋須出具全權證書

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依維也納條約法公約，國家承受條約拘束之同意得以**簽署**方式表示之。
(B)	☑ 正確	出具適當之**全權證書**者，視為得代表該國表示承受條約拘束之同意。

(C)	❌ 錯誤（本題答案）	條約約文之確定（authentication），**不須**經所有談判國之國會同意。約文之確定係由談判國以條約所規定或參與起草之國家所議定之程序為之。
(D)	☑ 正確	國家派駐國際組織之代表，為議定在該組織內之條約，依慣例**毋須出具全權證書**（維也納條約法公約§7）。

[!NOTE]
重點整理
條約之締結程序：

- 約文之確定**不須經國會同意**
- 簽署為同意受條約拘束之方式之一
- **全權證書**為代表國家之權限憑據
- 駐國際組織代表**毋須全權證書**

四、條約之保留（109年第2題，原第57題）

有關1969年條約法公約關於保留的規定，下列敘述何者錯誤？

(A) 保留之提出應以書面為之
(B) 除條約另有規定外，保留隨時得撤回，無須保留接受國之同意
(C) 當事國所提出的保留不得違背條約之目的與宗旨
(D) 全部條約在保留提出國與保留反對國之間，均不生條約效力

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依維也納條約法公約§23，保留之提出應以**書面**為之。
		依公約§22，除條約另有規定外

(B)	☑ 正確	，保留隨時得**撤回**，無須保留接受國之同意。
(C)	☑ 正確	依公約§19，保留**不得違背**條約之目的與宗旨。
(D)	✖ 錯誤（本題答案）	保留反對國反對保留時，**並非全部條約均不生效力**。依公約§21，保留反對國得選擇使條約在雙方間不生效力，但亦得選擇使條約在雙方間生效，僅排除保留所涉條款之適用。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 條約之保留（維也納條約法公約）：
>
> - 保留須以**書面**提出
> - 保留隨時得**撤回**，無須對方同意
> - 保留**不得違背**條約目的與宗旨
> - 保留反對國 → 條約**不當然全部不生效力**

貳、條約之批准

一、批准之性質（111年第5題）

關於條約之批准，下列敘述何者錯誤？

(A) 批准表示國家願意承受條約拘束之同意
(B) 條約是否要批准，完全由締約國自行決定，國家並無批准條約之義務
(C) 批准是締約國表達同意受條約拘束之唯一方式
(D) 設有生效要件之多邊條約，仍須待該條約生效要件滿足後，始對批准國生拘束力

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明

(A)	☑ 正確	批准（Ratification）表示國家**同意受條約拘束**之正式行為。
(B)	☑ 正確	國家**無義務批准**已簽署之條約，批准與否由國家自行決定。
(C)	✖ 錯誤（本題答案）	批准**非唯一方式**。國家表達同意受條約拘束之方式尚包括：**簽署、接受、贊同、加入**等（維也納條約法公約§11）。
(D)	☑ 正確	多邊條約設有生效要件（如特定數量國家批准），須待**生效要件滿足**後，始對批准國生拘束力。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 同意受條約拘束之方式（公約§11）：
>
> - **簽署**（Signature）
> - **批准**（Ratification）
> - **接受**（Acceptance）
> - **贊同**（Approval）
> - **加入**（Accession）
> - 國家無義務批准已簽署之條約

參、我國條約締結法

一、條約締結法之規範（112年第6題）

依條約締結法，關於條約之締結，下列敘述何者錯誤？

(A) 具專門性、技術性之條約及協定，其簽訂應由各專司部會主辦，無須經外交部同意
(B) 主辦機關於條約草案內容獲致協議前，得就談判之方針、原則及可能爭議事項，適時向立法院說明並向立法院相關委員會報告

(C) 雙邊條約經立法院決議修正者，應退回主辦機關與締約對方重新談判
(D) 條約或協定之約本，應同時以中文及締約對方之官方文字作成，各種文本同等作準為原則

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤（本題答案）	依條約締結法，即便為專門性、技術性之條約及協定，其簽訂仍**須經外交部同意**，而非無須經外交部同意。外交部為條約締結之統籌機關。
(B)	☑ 正確	主辦機關於條約草案獲致協議前，得就談判方針等事項**適時向立法院說明**，以落實國會監督。
(C)	☑ 正確	雙邊條約經立法院決議**修正者**，應退回主辦機關與締約對方**重新談判**。
(D)	☑ 正確	約本應同時以**中文及締約對方之官方文字**作成，各種文本**同等作準**為原則。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 條約締結法重點：
>
> - 所有條約之簽訂均須經**外交部同意**
> - 談判階段得向立法院說明
> - 立法院修正雙邊條約 → 退回**重新談判**
> - 約本以中文及對方官方文字作成

二、國際書面協定（111年第4題）

關於條約締結法之國際書面協定，下列敘述何者錯誤？

(A) 定有批准、接受、贊同或加入條款者，為條約
(B) 未定有批准、接受、贊同或加入條款者，無須經立法院審議通過
(C) 內容涉及國防、外交等國家重要事項者，為條約
(D) 雖不涉及國內法律之變更，但內容對締約各方均具拘束力者，仍為協定

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	條約締結法§3規定，定有**批准、接受、贊同或加入**條款者，為條約。
(B)	✗ 錯誤（本題答案）	未定有批准等條款者，若其內容涉及**國家重要事項、人民權利義務或國內法律變更**等，仍須經**立法院審議**。並非未定批准條款即無須經立法院審議。
(C)	☑ 正確	內容涉及**國防、外交**等國家重要事項者，為條約，應送立法院審議。
(D)	☑ 正確	不涉及國內法律變更，但對締約各方具拘束力者，仍為**協定**，依其性質處理。

三、條約在我國國內法之地位（114年第8題）

關於條約在我國國內法上的地位，下列敘述何者正確？

(A) 憲法明文規定條約具有國內法的效力
(B) 符合憲法規定所締結之條約，其位階高於法律
(C) 名稱為條約或公約而附有批准條款者，應送立法院審議
(D) 我國與國際組織間締結之書面協定，雖直接涉及人民權利義務，仍無須送立法院審議

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明

(A)	❌ 錯誤	我國憲法**並未明文規定**條約具有國內法效力。條約之國內法效力係透過立法院審議程序而取得。
(B)	❌ 錯誤	條約之位階是否高於法律，我國**無明文規定**，學說有不同見解。通說認為經立法院審議之條約與**法律位階相當**。
(C)	☑ 正確（本題答案）	依條約締結法§3，名稱為**條約或公約**而**附有批准條款**者，應送**立法院審議**。
(D)	❌ 錯誤	與國際組織間之書面協定，若直接涉及**人民權利義務**，仍**須送立法院審議**。

[!NOTE]
重點整理
條約在我國國內法之地位：

- 憲法**未明文**規定條約之國內法效力
- 通說：經立法院審議之條約 ≈ **法律位階**
- 須送立法院審議之情形：
    - 附有**批准條款**之條約/公約
    - 涉及**國家重要事項**
    - 涉及**人民權利義務**
    - 涉及**國內法律變更**

四、條約締結法之簽署與備查（109年第4題，原第59題）

依條約締結法，下列敘述何者錯誤？

(A) 條約及協定之簽訂，原則上由外交部主辦
(B) 條約或協定草案內容獲致協議時，除經立法院授權，主辦機關應先報請行政院同意始得簽署
(C) 協定經簽署後，主辦機關應於30日內報請行政院備查，並於生效後以適當方式周知及送請立法院查照

(D) 立法院審議多邊條約案，除該約文明定禁止保留外，得經院會決議提出保留條款

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依條約締結法，條約及協定之簽訂，原則上由**外交部主辦**。
(B)	✗ 錯誤（本題答案）	條約或協定草案內容獲致協議時，主辦機關應先報請**行政院核定**後始得簽署，而非「除經立法院授權」。條約締結法規定之權限在**行政院**，非立法院授權。
(C)	☑ 正確	協定經簽署後，主辦機關應於**30日內**報請行政院備查，並於生效後以適當方式周知及送請立法院查照。
(D)	☑ 正確	立法院審議多邊條約案，除約文**明定禁止保留**外，得經院會決議提出**保留條款**。

[!NOTE]
重點整理
條約締結法之簽署程序：

- 條約簽訂原則上由**外交部主辦**
- 草案獲致協議 → 報請**行政院核定**後始得簽署
- 協定簽署後 → **30日內**報請行政院備查
- 立法院得決議提出**保留條款**（除約文禁止保留外）

資料來源： 108–114 年司律一試國際公法考古題

最後更新： 2026-06-19